

002122

RESOLUCIÓN DIRECTORAL UGEL 303-Alto Hualлага N°

Tocache, 28 OCT 2019

VISTO:

La **Resolución Directoral N° 1887-2019 - UGEL – Tocache** de fecha 08 de agosto del 2019, a través del cual se nombró al señor Horacio Guzman Rengifo en el cargo de trabajador de servicio de la Institución Educativa Manuel Escorza a partir del 01 de agosto del 2019, en virtud del mandato contenido en la Centésima Vigésima Novena Disposición Complementaria Final de la Ley del Presupuesto Público del Sector Público para el año fiscal 2019, ley N° 30879.

La **Resolución Directoral N° 1911 UGEL – Tocache** de fecha 20 de agosto del 2019, que resolvió dejar sin efecto la resolución citada en el párrafo anterior, debido a que el señor Horacio Guzman Rengifo no habría presentado su expediente en la etapa postuladora del proceso de nombramiento del personal administrativo llevada a cabo por la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache,

El **escrito con ingreso de N° 02394085** de fecha 12 de septiembre del 2019, presentado por el señor Horacio Guzman Rengifo, a través del cual interpone el Recurso de Reconsideración en contra de la Resolución Directoral N° 1911 UGEL – Tocache, que resolvió dejar sin efecto la Resolución Directoral N° 1887-2019 - UGEL – Tocache de fecha 08 de agosto del 2019.

El **Informe Legal N° 0095-2019-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303-AJ** de fecha 26 de septiembre del 2019, a través del cual recomienda declarar infundada, el recurso de reconsideración presentada por el señor Horacio Guzman Rengifo, toda vez que tanto los fundamentos como la prueba nueva ofrecida, no acreditaron que la Resolución Directoral N 1911-2019 UGEL-Tocache de fecha 20 de agosto del 2019 que resuelve dejar sin efecto la Resolución Directoral N 001887 de fecha 08 de agosto del 2019, este inmersa en un vicio sancionado con nulidad, previstas en el artículo 10 del TUO de la ley 27444.

I. ANTECEDENTES:

1. Que, la **Centésima Vigésima Novena Disposición Complementaria Final** de la ley 30879 ley de Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2019, ordenó el inicio del Procedimiento para el nombramiento del personal administrativo contratado bajo el régimen del Decreto Legislativo 276, que ocupan una plaza orgánica presupuestada por un periodo no menor de tres (3) años consecutivos o cuatro (4) años alternados (*en adelante procedimiento de nombramiento*).
2. Que, a fin de homologar el Procedimiento de Nombramiento entre las instituciones del estado, la Autoridad Nacional del Servicio Civil / SERVIR mediante resolución de presidencia ejecutiva N° 075/2019/SERVIR/PE de fecha 13 de junio del 2019 aprobó los lineamientos para el nombramiento de personal contrato por servicios personales en el sector público bajo el Régimen del Decreto Legislativo N° 276.
3. Que, en cumplimiento de los dispositivos citados, la Dirección Regional de Educación de San Martín mediante Oficio Múltiple 136-2019-GRSM-DRE/DO-RR.HH remite al director de la UGEL – Tocache, el cronograma para el proceso de nombramiento de personal administrativo contratado al amparo del Decreto Legislativo 276. En mérito a ello el Director de la UGEL/ Tocache, mediante memorándum N° 176-2019-GRSM/DRE-UGEL T/D de fecha 26 de junio del 2019, autoriza a la Lic. Katerin Vanessa Sanchez Garcia dar cumplimiento al cronograma. Para tal efecto mediante memorándum N° 733-2019-GRSM/DRE_DO-OO-UE/JEF de fecha 05 de julio del 2019 el Jefe de Operaciones de la UGEL – Tocache, autoriza a la Lic. Katerin Vanessa Sanchez Garcia, la conformación del equipo para proceder con el proceso de nombramiento, designando al señor Jaramillo Aliaga Cira Guadalupe y Rosales Fernandez Hilda Luz.
4. Que, la comisión encabezada por la Lic. Katerin Vanessa Sanchez Garcia, inició el procedimiento de nombramiento del personal conforme al cronograma propuesto por la Dirección Regional de Educación. Posteriormente en la fecha establecida la comisión publica lo resultados preliminares, dando cuenta de un total de 22 postulantes, de los cuales 16 fueron considerados aptos y 6 no. Una vez agotado la presentación de reclamos y de la absolución, se publicó los resultados finales con 26 postulantes, de los cuales 20 aprobaron el proceso de nombramiento y 6 no. Agregándose al resultado final, con la condición de aprobados, a las siguientes personas Alejandria Gallarado, Ruth Jhoana; Huachillo Campoverde, Segundo Adriano;

Pisco Amasifun, María Isabel y Guzman Rengifo, Horacio, quienes no formaron parte de la lista de resultados preliminares.

5. Que, en vista de los resultados finales, la UGEL – Tocache, emite la Resolución Directoral de nombrando individualizado, a favor de cada una de los trabajadores que aprobaron el proceso de nombramiento, incluyendo a los 4 trabajadores que fueron incorporados en la etapa final del proceso.
6. Que, la observación anotada fue denunciada mediante escrito con número de ingreso 02354605, por la administrada Gloria Marín Aliaga, manifestando irregularidades en el proceso de nombramiento de los trabajadores sujeto al Decreto Legislativo 276°, demandado se inicie las investigaciones y se determine las responsabilidades. En ese orden mediante nota de coordinación N° 078-2019-GRSM, la dirección de la UGEL – Tocache, solicita opinión legal en torno al oficio N° 054-2019-GRSM-DRESM/UGEL -T/OCI la cual contiene el informe de alerta de control N° 002-2019 GRSM-DRE/UGEL-T/OCI, en el que plantea dos observaciones al proceso de nombramiento de los trabajadores sujeto al Decreto Legislativo 276°. La primera indicando que la oficina de recursos humanos, no se habría ceñido a la vigencia de las etapas contempladas dentro del cronograma para el proceso de nombramiento del personal administrativo (DL 276). Y la otra, que la oficina de recursos humanos no estaría tomando en cuenta lo dispuesto en el numeral 3.2.2 del lineamiento para el nombramiento del personal DL 276, ley de bases de la carrera administrativa y de remuneraciones del sector público.
7. Que, mediante Opinión Legal N° 83-2019 de fecha 20 de agosto del 2019, se recomendó dejar sin efecto, todo acto administrativo y de administración a favor Alejandria Gallarado Ruth Jhoana; Huachillo Campoverde Segundo Adriano; Pisco Amasifun, María Isabel y Guzman Rengifo Horacio, por no haber presentado los expedientes en la etapa postularia del proceso. Por lo que mediante Resolución Directoral N 1911-2019 UGEL-Tocache de fecha 20 de agosto del 2019, se resuelve dejar sin efecto la Resolución Directoral N 001887 de fecha 08 de agosto del 2019 a través del cual se nombró al señor Horacio Guzman Rengifo, como trabajador de servicio en la Institución Educativa "Manuel Escorza". A la decisión tomada por la dirección, mediante escrito con ingreso de N° 02394085 de fecha 12 de septiembre del 2019, el administrado citado, formula recurso de reconsideración en contra de la Resolución Directoral N° 1911 UGEL – Tocache, que resolvió dejar sin efecto la Resolución Directoral N° 1887-2019.



II. ANALISIS

1. Que, a través del Recurso de Reconsideración, se advierte que tanto el petitorio y los fundamentos invocan nulidad y no revocatoria del acto administrativo representado por la Resolución Directoral N° 1911 UGEL – Tocache. Al respecto el artículo 219° del TUO de la Ley 27444 aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante TUO de la ley 27444), establece que el recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. En esa misma línea el segundo párrafo del artículo 11.2 del TUO de la Ley 27444 señala que la nulidad planteada por medio de un recurso de reconsideración o de apelación será conocida y declarada por la autoridad competente para resolverlo. En tal sentido, al ser el recurso de reconsideración visto por la misma autoridad que dictó el acto, corresponde a la UGEL resolver el recurso de reconsideración, debiendo pronunciarse si la nulidad deducida es justa o no a derecho.
2. Que, teniendo en cuenta lo anterior, es pertinente indicar que el derecho de contradicción se encuentra recogida en el artículo 120.1 del TUO de la ley 27444, que establece que frente a un acto que supone que viola, afecta, desconoce o lesiona un derecho o un interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa en la forma prevista en esta Ley, para que sea revocado, modificado, anulado o sean suspendidos sus efectos. Teniendo en cuenta ello, el recurso de reconsideración puede tener como pedido tanto la revocación, anulación o anulación del acto administrativo. En nuestro caso el pedido es de nulidad, para tal efecto resulta necesario determinar si el acto administrativo representado por la Resolución Directoral N° 1911 UGEL – Tocache, contiene algún vicio sancionable con nulidad, conforme el artículo 10 de la ley 27444, que describe taxativamente las causales de nulidad, debiendo el administrado al presentar su recurso, precisar la causal de nulidad que vicia el acto jurídico. Sin embargo revisado a prima facie el escrito se advierte que el petitorio no detalla con claridad el presupuesto normativo por el que se invoca nulidad, solo hace referencia que la resolución Directoral N° 1911 UGEL – Tocache ha sido expedida en clara contravención a la ley, al debido procedimiento y debida motivación. Esta falta de claridad también se hace evidente en el fundamento sexto del escrito, que indica que la resolución impugnada incurre en nulidad, haciendo referencia al artículo 77° Constitución Política del Perú y genéricamente al DL 1440, sin embargo no precisa exactamente la contravención que incurre el acto administrativo a la Constitución o Ley. Cabe indicar en relación a la claridad del petitorio, el Artículo 124° de TUO de la ley 27444, regula los requisitos de los

escritos, entre ellas la de tener *una expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoye y, cuando le sea posible, los de derecho*, requisitos que no se cumplen con el escrito presentado, debiendo declararse inadmisibles en este extremo.

3. Que, agravando lo mencionado, el recurrente en el fundamento quinto de su escrito, indica que los considerandos 2, 6 y 7 de la Resolución Directoral N° 1914 UGEL – Tocache, contravienen la Centésima Novena Disposición Complementaria Final de la ley 30879 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2019. Sin embargo revisado la citada disposición final, se advierte que este regula el nuevo monto de la Escala Base del Incentivo Único, resultando incongruente con lo resuelto en el acto administrativo impugnado, toda vez que no hay vinculación lógica normativa.
4. Que, únicamente los incisos 5.1, 5.2, 5.3, y 5.4 del fundamento quinto, el recurrente hace referencia al contenido de la Centésima Vigésima Novena Disposición Final de la Ley 30879, argumentos que si tienen vinculación con el acto administrativo recurrido, sin embargo omiten especificar el vicio nulificante cometida por la resolución recurrida. Hace una repetición del contenido normativo de la Centésima Vigésima Novena Disposición final de la ley 30879 y del DL 1440, sin mayor argumentación de nulidad.
5. Que, se rescata el fundamento 5.4 del escrito, que indica que las entidades públicas podrán llevar a cabo más de un proceso de nombramiento durante el año 2019, siempre observando los plazos predeterminado por el lineamiento, al respecto la disposición final citada, llama a que el nombramiento del personal sea realizada en el año fiscal 2019, no prohibiendo la existencia de más de un procedimiento de nombramiento, siendo ello así, la entidades públicas tienen toda la posibilidad de volver a convocar un procedimiento similar, sea de oficio o solicitud de parte, siempre que advierta trabajadores pendientes de regularización. En tal caso el recurrente debió de solicitar el inicio de un nuevo proceso de nombramiento, que contradecir la Resolución Directoral N° 1911 UGEL – Tocache.
6. Que, habiendo dado respuesta a los fundamentos del recurrente, resulta necesario analizar lo resuelto por la Resolución Directoral N° 1911 UGEL – Tocache. La resolución citada deja sin efecto la Resolución Directoral N° 001887 de fecha 08 de agosto del 2019 donde se nombra a el señor Horacio Guzman Rengifo como trabajador de servicio de la Institución Educativa "Manual Escoza", la causa es no haber presentado su expediente en la etapa postulatoria en el procedimiento de nombramiento, sobre ello, el recurrente en su escrito no expuso razones mínimas que contradigan la decisión y que prevea estar inmersa en un vicio de nulidad.
7. Que, la decisión contenida en la Resolución Directoral N° 1911 UGEL – Tocache, tuvo por objeto corregir un defecto advertido en el procedimiento de nombramiento. El defecto conforme indicamos es haber sido declarado como aprobado al trabajador señor Horacio Guzman Rengifo, sin haber presentado el expediente en la etapa postulatoria de acuerdo al cronograma, resultando una incorporación indebida, afectando de un lado la transparencia del procedimiento, como el principio de preclusión que guardan los procedimientos concurrenciales. Este acto irregular deviene en responsabilidad tanto del funcionario a cargo del proceso por recibir expedientes fuera del plazo previsto en el cronograma como del trabajador de presentar el expediente habiendo agotado el tiempo para hacerlo, misma que tendría que deslindarse en una investigación administrativa. Si bien el proceso no fue declarado nulo en su totalidad, dado que corrigiendo los vicios como lo fue en el presente caso, era posible conservar el proceso de nombramiento, resguardando el derecho de otros aspirantes que actuaron de buena fe, además de conocer que las plazas a nombrarse eran independientes entre sí.
8. En relación al principio de preclusión, en nuestro ordenamiento se encuentra prevista en el artículo 151.4 del TUO de la ley 27444, y según menciona es aplicable a los procedimientos concurrenciales como lo fue el procedimiento de nombramiento. Este principio indica que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a momentos procesales ya extinguidos y consumados.
9. Para finalizar, de acuerdo al dispositivo que regula el Recurso de Reconsideración, para su procedencia tiene que basarse en prueba nueva. Y estando que el petitorio de la reconsideración es nulidad, debemos de asumir lógicamente que los documentos que presentan como prueba nueva, deben de acreditar la nulidad de la resolución recurrida. En relación a ello tenemos que en el primer otrosí, el administrado ofrece como prueba nueva, un comunicado efectuado por el SERVIR y un Informe Técnico N 1094/2019/SERVIR/GPGSC. Revisado el comunicado en la dirección electrónica propuesta - <https://www.servir.gob.pe/comunicado-sobre-del-personal-administrativo-del-d-d276/> - se advierte que es un simple comunicado, en relación al nombramiento del personal administrativo bajo el régimen del decreto Legislativo N 276, que si bien tiene correlación con el proceso de nombramiento, no obstante no contiene elementos que tengan por objeto acreditar la nulidad del acto administrativo recurrido. Así mismo revisado el Informe Técnico N 1094/2019/SERVIR/GPGSC, si bien hace referencia al procedimiento de nombramiento, no obstante su



contenido tiene que ver con la absolución de una consulta en torno al requisito para ser nombrado, de estar sujeta a la condición de estar necesariamente prestando servicios al 01 de enero del 2019. Sin embargo en ninguno de sus considerandos o conclusiones, trata del caso que nos avoca, esto es, nombrar a un trabajador, sin haber presentado el expediente en la etapa postulatoria del procedimiento de nombramiento.

En tal sentido de conformidad a las facultades conferidas por la ley de Reforma Magisterial, Ley 29944 y su reglamento este despacho resuelve.

PRIMERO.- DECLARAR INFUNDADA, el recurso de reconsideración presentada por el administrado Horacio Guzman Rengifo, toda vez que tanto los fundamentos como la prueba nueva ofrecida, no acreditaron que la Resolución Directoral N 1911-2019 UGEL-Tocache de fecha 20 de agosto del 2019 que resuelve dejar sin efecto la Resolución Directoral N 001887 de fecha 08 de agosto del 2019, este inmersa en un vicio sancionado con nulidad, previstas en el artículo 10 del TUO de la Ley 27444.

Atentamente.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.




Felix-Ruben, SALGUERO CONTRERAS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE